

CONTRAT D'ENSEIGNEMENT À LA CONDUITE - CATÉGORIE B DU PERMIS DE CONDUIRE

Ce contrat porte sur la formation suivante : ARRETE DU 6 JUIN 2020

Formation Traditionnelle B ☒ Apprentissage Anticipé de la conduite ☒ Conduite supervisée ☒

Entre :

Ci-après désigné(e) « l'école de conduite »

AUTO-ECOLE DES BORDS DE MARNE

9, Grande Rue Charles de Gaulle 94360 BRY SUR MARNE

Tél/Fax : 01.49.83.93.91

Agrément Préfectoral : E0209403730 délivre le 17/06/2017 Par la préfecture du VI de Marne

SIRET : 421 652 686 00013 RCS CRETEIL au CAPITAL 22403 Euros

N° déclaration d'activité (organisme de formation professionnelle) IDF : 11 94 05 65 594

Représenté par : MR Lounès HANNICHE Directeur Général

Et :

Ci-après désigné « l'élève »

Nom : Ben Sadi

Prénom: Rafik

Date et lieu de naissance : 12/03/1985

Adresse : ,

Tél : 06 49 36 38 39

Courriel : rafikbensadi@live.fr

Évaluation Préalable de l'Élève: L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation est obligatoire. En application de l'article L. 213-2 du Code de la route, le présent contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l'école de conduite, afin de déterminer le nombre prévisionnel d'heures de formation pratique et / ou théorique à la conduite nécessaire.

L'évaluation de l'élève a été réalisée le : 00/00/0000 par avec pour moyen d'évaluation utilisé :

Elle a donné lieu à l'élaboration d'une fiche d'évaluation annexée au contrat. A l'issue de cette évaluation, le nombre d'heures prévisionnel de formation pratique est de heures.

L'évaluation de départ permet à l'élève d'avoir une estimation du nombre d'heures de cours de conduite qu'il devra prendre pour obtenir son permis de conduire. Il s'agit d'une estimation donc approximative qui n'a qu'une vocation indicative, et non contractuelle, l'auto-école ne pouvant présumer ni de la date exacte à laquelle l'élève parviendra à passer son permis de conduire ni de la certitude de réussite.

Notons, que notre établissement comme tout établissement d'enseignement, a une obligation de moyen et non de résultat.

Il est convenu ce qui suit :

I-Objet du Contrat

Conformément aux articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route et à l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B, le présent contrat a pour objet d'établir les conditions et les modalités de l'enseignement, théorique et / ou pratique, de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B et de la sécurité routière

II-Date de Prise d'Effet et Durée du Contrat

Le présent contrat entre en vigueur entre les parties au jour de sa signature pour une durée de 8 mois, jusqu'au 29/05/2026. Les tarifs, les prix détaillés et les termes du contrat ne sont pas révisables pendant toute la durée du contrat sauf modification réglementaire. Il est convenu que le contractant est dans l'obligation, pendant la durée du contrat de consommer la totalité des leçons de conduite de son forfait, soit 00 Heures de conduite

Le contrat peut faire l'objet d'une prolongation de la part de l'élève pour un prix de 250 EUROS.

Au-delà des 12 mois, toutes leçons de conduite non consommées seront définitivement perdues et ne feront objet d'aucun remboursement. Si un événement exceptionnel survient du type confinement ; l'établissement prolongera le contrat gracieusement d'une durée égale à celle de l'événement.

Afin de respecter les modalités ci-dessus, nous vous conseillons de faire du code et vos heures de conduite simultanément. Cela vous permettra aussi de mettre en application votre apprentissage de code en conduite et réciproquement. Vous y gagnerez également en motivation.

Le présent contrat porte sur une durée de : 8 mois

Nombre d'heures de formation et d'enseignement:

- ☒ Formation théorique : nombre de leçon(s) de formation théorique ou durée de la formation théorique :
- ☒ Nombre de leçon(s) de formation pratique : 20 heures

	PRESTATION	Obligatoire	Prix Unitaire (€) TTC	Nombre d'heures/Unités	Montant TTC
	Évaluation Préalable	OUI	60,00 €		
Frais Administratifs	Gestion de l'élève (dossier, rdv, planning)	OUI	150,00 €		
	Demande de numéro NEPH sur ANTS	OUI	60,00 €		
	Demande Fabrication du Titre (Réussite)		60,00 €		
	Livret d'apprentissage		20,00 €		
	Frais de résiliation (uniquement lorsque l'élève n'a pas de motif légitime et avant le début de la formation pratique)		50,00 €		
	Frais de Gestion Compte CPF		250,00 €		
	Réservation d'une place d'Examen sur RDV PERMIS	OUI	65,00 €		
Théorie	Rendez-vous Pédagogique (AAC uniquement)		55,00 €		
	Contrôles des connaissances (Examen Blanc)		55,00 €		
	Forfait de Formation Théorique		150,00 €		
	Livre de Vérification		10,00 €		
	Accès e-learning (code en ligne) Pack web		50,00 €		
Pratique	Rendez-vous Préalable AAC ou Supervisée		57,00 €		
	RDV Pédagogique (Obligatoire pour AAC)		55,00 €		
	Leçon de Conduite Individuelle BM (*)	OUI	57,00 €		
	Leçon de Conduite Individuelle BVA (**)		57,00 €		
	Accompagnement à l'Examen (Tarif ne dépassant pas celui d'1h de conduite)	OUI	57,00 €		
	Forfait de Formation Pratique				
TOTAL	TYPE DE FORMATION				

*BM : Boite de vitesses Manuelle – **BVA : Boite de vitesses Automatique

Au titre du présent contrat, la leçon d'une heure de conduite individuelle comprend : le temps nécessaire à l'accueil, à la détermination de l'objectif (5 min), à la conduite (45 minutes environ), à l'évaluation et au bilan de la leçon (5 min). Soit 55 minutes.

EXAMEN THEORIQUE (CODE DE LA ROUTE) :

Le montant de l'inscription à l'examen de l'épreuve théorique (code) est fixé par arrêté du ministère des finances: 30 € TTC. Cette prestation est exclue de tous nos forfaits et prestations. L'élève réserve lui-même sa place et se déplace tout seul.

Les tarifs ci-dessus sont inchangés pendant la durée du contrat (8 mois) sauf modification législative ou réglementaire.

IV-Programme et déroulement de la formation

L'école de conduite s'engage à délivrer à l'élève une formation théorique et pratique conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les objectifs de la formation sont précisés dans les quatre compétences de formation du livret d'apprentissage remis à l'élève le jour de la signature du contrat.

Ces compétences sont les suivantes :

MAÎTRISER LE MANIEMENT du véhicule dans un trafic faible ou nul
APPRÉHENDER la route et circuler dans des conditions normales
CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique

1.1 Programme de formation théorique en vigueur

La formation théorique générale dispensée par l'école de conduite correspond au programme de l'épreuve théorique générale (ETG). Elle porte notamment sur la connaissance des règlements relatifs à la circulation et la conduite d'un véhicule, ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. Seront également dispensés : les règles de sécurité routière à appliquer dans les tunnels, les précautions à prendre en quittant le véhicule, les facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées, les règles de conduite respectueuses de l'environnement, ainsi que la réglementation relative à l'obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule.

1.2 Déroulement de la formation

L'enseignement théorique se déroule : ☐ Sur place ☐ À distance ☐ Les deux ☐ En cours individuel ☐ En cours collectif

1.3 Moyens pédagogiques et techniques

Soit : à distance via l'application PACKWEB 2, un login vous sera fourni (20€/mois ou 50€/4 mois).

Soit : En salle audiovisuelle (écran, tablette, feuille de réponse, émargement) voir horaires d'ouverture.

1.4 Accompagnement et inscription à l'épreuve théorique générale (ETG).

Voir au-dessus EXAMEN (code de la Route).

2.1 Programme de formation en vigueur (voir annexe).

2.2 Calendrier

Le calendrier de formation pratique est établi par l'école de conduite en concertation avec l'élève, en fonction de leurs disponibilités respectives.

2.3 Déroulement de la formation

L'enseignement pratique se déroule : ☐ Sur voies ouvertes à la circulation avec un enseignant. En cours individuel.

☐ Sur boîte manuelle ☒ Sur boîte automatique

La durée de chaque leçon en formation pratique comprend le temps nécessaire notamment à l'accueil, la détermination de l'objectif, la leçon, l'évaluation et le bilan de la leçon. Soit 55 minutes.

2.4 Évaluation des compétences en fin de formation initiale CAS CONDUITE SUPERVISEE

Pendant la formation pratique définie lors de l'évaluation préalable, ou à tout moment à la demande de l'élève, l'enseignant effectue un bilan des compétences acquises par l'élève : si l'élève satisfait à ce bilan, l'école de conduite lui délivre une attestation de fin de formation initiale. La poursuite de la formation dans le cadre de la conduite supervisée pourra être envisagée. Dans le cas contraire, en fonction du résultat obtenu par l'élève et de son niveau, l'école de conduite précise les points à approfondir. Lorsque le nombre d'heures prévues initialement au contrat, n'a pas suffi à l'élève pour atteindre le niveau lui permettant de se présenter à l'épreuve pratique ou en cas d'échec à cette épreuve, un complément d'heures de formation pourra être proposé par l'école de conduite.

2.5 Présentation à l'épreuve pratique du permis de conduire

L'élève sera présenté à l'épreuve pratique par l'école de conduite, suivant les dates arrêtées et communiquées par l'autorité administrative.

En cas d'échec, et après accord entre les parties sur les besoins de l'élève, l'école de conduite présentera ce dernier à une nouvelle épreuve pratique après signature d'un nouveau contrat de formation et en fonction du calendrier qui lui est communiqué par l'autorité administrative.

Expliquons ce qui est écrit ci-dessus !

Ce contrat est conclu pour une seule présentation pratique (incluse dans le Forfait de base). C'est à dire qu'à issue de la première présentation, si le résultat à l'examen du permis est défavorable et dans un objectif de réussite à l'examen suivant, **un bilan général de 2h de conduite vous sera proposé.**

Pour éviter un nouvel échec, le volume d'heures minimum pour une 2ème présentation ne pourra être inférieur à 4H pour les candidats en Conduite Accompagnée /Supervisée et 6h pour les formations classiques.

En cas d'accord, un avenant au présent contrat avec une nouvelle tarification sera signé entre les parties

En cas de refus : l'école se réserve le droit de ne pas Re-présenter l'élève puisque le contrat de base est signé pour une seule présentation. L'élève pourrait alors s'inscrire dans une autre école de conduite ou se présenter en candidat libre.

2-6 Accompagnement à l'épreuve pratique

Le jour de l'épreuve pratique, l'école de conduite assure l'accompagnement de l'élève sur le centre de l'examen et met à sa disposition le véhicule de l'école de conduite pendant toute la durée de l'épreuve.

Les frais d'accompagnement facturés à ce titre par l'école de conduite à l'élève correspondent à une heure de conduite, conformément aux dispositions de l'article R. 213-3-3 du code de la route.

V - Obligations des parties

En cas d'annulation des leçons en formation pratique : Sauf cas de force majeure ou motif légitime dûment justifié à l'école de conduite, toute leçon non décommandée par l'élève au moins 48 heures à l'avance n'est pas remboursée. Si elle n'a pas été payée à l'avance, elle est considérée comme due. Sauf cas de force majeure ou motif légitime dûment justifié à l'élève, l'école de conduite s'engage à n'annuler aucune leçon moins de 48 heures à l'avance. À défaut la leçon doit être reportée et remboursée.

1- Démarches administratives :

En vertu du présent contrat, l'élève peut choisir de mandater l'école de conduite pour accomplir en son nom et place toutes les démarches et formalités nécessaires auprès de l'administration, en vue de l'enregistrement de son livret et de son dossier d'examen. L'élève est avisé par l'école de conduite de la liste des documents à fournir pour constituer son dossier d'examen. L'élève garde la possibilité de mettre fin au mandat à tout moment conformément à la loi, moyennant, le cas échéant, le paiement d'une somme compensant strictement les moyens engagés par l'école de conduite jusqu'à la résiliation. L'école s'engage à déposer le dossier, dès lors qu'il est complet et à fournir à l'élève son numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH). Le mandataire ne saurait être tenu responsable du retard pris par le mandant pour fournir les pièces justificatives ou de celui imputable à l'autorité compétence pour enregistrer ou valider la demande.

2- Inscription aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire

- EPREUVE THEORIQUE (code): voir au-dessus

- EPREUVE PRATIQUE: L'inscription à l'épreuve pratique est réalisée : Par l'école de conduite

Dans ce cas, en vertu du présent contrat, l'élève peut choisir de mandater l'école de conduite pour accomplir en son nom et place toutes les démarches et formalités nécessaires et de l'administration, en vue de la réservation des places d'examen. L'élève garde la possibilité de mettre fin au mandat à tout moment conformément à la loi, moyennant, le cas échéant, le paiement d'une somme compensant strictement les moyens engagés par l'école de conduite jusqu'à la résiliation.

L'école de conduite s'engage à inscrire l'élève aux épreuves pratiques du permis à une date en accord avec ce dernier.

3- Obligations de l'élève :

- être âgé de 16 ans minimum ou 15 ans minimum en cas d'apprentissage anticipé de la conduite
- être détenteur, notamment lors des leçons pratiques, des documents suivants : livret d'apprentissage conforme à la réglementation; formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du lieu de département de son dépôt
- Respecter le règlement intérieur de l'école figurant en annexe, et dont il a pris connaissance

4- Obligations de l'école :

- Délivrer à l'élève une formation théorique et pratique conforme aux programmes en vigueur
- Présenter le candidat à l'épreuve ou aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires sauf si le candidat souhaite se présenter directement

5- Modalités de paiement

Le paiement des prestations s'effectue par :

☒ Carte bancaire	☐ Chèque	☐ Virement	☐ Espèce	☐ Prélèvement SEPA
--	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---

Le paiement pourra s'effectuer selon l'une des modalités suivantes :

- ☐ 1 - avec des arrhes et le solde d'un montant de € devant être réglé le 00/00/0000
- ☐ 2 - paiement comptant en un seul versement
- ☐ 3 - à l'unité, après chaque prestation
- ☐ 4 - échelonné en trois versements sans frais
- ☐ 5 - échelonné en cinq versements sans frais.

Si l'option 4 ou 5 est retenue, les versements s'effectueront aux échéances et selon les montants suivants : -1er Versement à l'inscription – 2 -ème versement le mois suivant – 3 -ème versement le mois d'après et ainsi de suite.

L'école de conduite délivre une note à l'élève avant le paiement de la prestation. Pour les prestations forfaitaires, la note indique la liste détaillée des prestations comprises dans le forfait. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 3 octobre 1983, toute prestation dont le prix est égal ou supérieur à 25 € TTC fera l'objet de la délivrance d'une note. Elle peut être remise sur simple demande de l'élève pour des prestations dont le prix est inférieur à 25 €.

En cas de défaillance de l'école de conduite, celle-ci a souscrit à un dispositif de garantie financière :

☐ Oui ☒ Non, car l'auto-école des bords de marne dispose de fond propre supérieurs à 300 000 euros.

Nom et adresse de l'organisme garant :

VII - Conditions de rétractation ou de résiliation

1- Rétractation

Dans le cadre d'un contrat conclu à distance tel que défini à l'article L. 221-1 du code de la consommation, l'élève bénéficie, à compter de la date de la signature du présent contrat, d'un droit de rétractation de 14 jours conformément à l'article L. 221-18 du même code.

Dans l'hypothèse où l'élève souhaite exercer ce droit, il adresse sa décision de se rétracter à l'école de conduite soit par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec avis de réception à l'adresse postale de l'école de conduite ou par courriel à l'adresse électronique de l'école de conduite.

Le formulaire de rétractation figurant en annexe peut être utilisé par l'élève.

Si l'élève a expressément demandé à débiter sa formation avant l'expiration du délai de rétractation, l'école de conduite lui facturera le montant des prestations réalisées jusqu'à la notification par l'élève de sa décision de se rétracter.

En cas de prestations déjà réglées par l'élève dans le cadre d'un forfait, le remboursement s'effectue au prorata des prestations déjà réalisées. En cas de prestations non encore facturées à l'élève dans le cadre d'un forfait, la facturation s'effectue au prorata des prestations déjà réalisées.

2- Résiliation

L'élève peut résilier le présent contrat à tout moment par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec avis de réception à l'adresse postale de l'école de conduite ou par courriel à l'adresse électronique de l'école de conduite, moyennant paiement des prestations déjà réalisées.

La résiliation prend effet 15 jours à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Ce délai de préavis ne s'applique pas en cas de motif légitime.

L'école de conduite peut résilier le présent contrat en cas de violence avérée, de mise en danger d'autrui, d'incivilités ou de manquements répétés à l'une de ses obligations issues du présent contrat (hypothèse : retards de paiement non régularisés), après mise en demeure spécifiant le motif de la résiliation notifiée par lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique avec avis de réception. La résiliation prend effet 15 jours à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. L'élève peut contester la décision de l'école de conduite. A défaut de solution, il peut recourir à une procédure de médiation.

La résiliation du présent contrat avant son terme entraîne l'apurement définitif des comptes. L'école de conduite facturera le montant des prestations réalisées jusqu'à la date de la prise d'effet de la résiliation. En cas de prestations déjà réglées par l'élève dans le cadre d'un forfait, le remboursement s'effectue au prorata des prestations déjà réalisées. En cas de prestations non encore facturées à l'élève dans le cadre d'un forfait, la facturation s'effectue au prorata des prestations déjà réalisées.

Fait en 2 exemplaires, à BRY-SUR-MARNE, le 16/05/2026

Signatures (avec mention lu et approuvé et avoir pris un exemplaire)

Élève:

Représentant légal (élève mineur):

Cachet et signature de l'établissement:

LU ET APPROUVÉ



Initiales: RB